



نظام الرقابة على مجموعات التأمين

Insurance Group Supervision Regulation

المحتويات
CONTENTS

Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Introduction		3	المقدمة	
Objective		4	الهدف	
Scope of Application		5	نطاق التطبيق	
Article (1)	Definitions	5	التعريفات	المادة (1)
Article (2)	Application and Scope of the Insurance Group Supervision	9	التطبيق ونطاق الرقابة على مجموعات التأمين	المادة (2)
Article (3)	Responsibilities and Actions of the Parent	10	مسؤوليات وإجراءات الشركة الأم	المادة (3)
Article (4)	Reporting of Risk Concentration	10	رفع التقارير عن تركّزات المخاطر	المادة (4)
Article (5)	Reporting of Intragroup Transactions	12	رفع التقارير عن المعاملات داخل المجموعة	المادة (5)
Article (6)	Identification of a Holding Company	13	تحديد الشركة القابضة	المادة (6)
Article (7)	Special Considerations for Holding Companies	15	اعتبارات خاصة للشركات القابضة	المادة (7)
Article (8)	Coordination Arrangements for the Insurance Group Supervision	17	ترتيبات التنسيق للرقابة على مجموعات التأمين	المادة (8)
Article (9)	Central Bank as a Host Supervisor	18	المصرف المركزي كسلطة رقابية مُضيفة	المادة (9)
Article (10)	Enforcement and Sanctions	18	الإنفاذ والجزاءات	المادة (10)
Article (11)	Interpretation of Regulation	19	تفسير النظام	المادة (11)
Article (12)	Publication and Effective Date	19	النشر وتاريخ النفاذ	المادة (12)

Circular No.: 4/2025	2025/4	تعميم رقم:
Date: 01/05/2025	2025/05/01	التاريخ:
To: All Insurance Companies and Holding Companies	جميع شركات التأمين والشركات القابضة	إلى:
Subject: Insurance Group Supervision	الرقابة على مجموعات التأمين	الموضوع:

Introduction

المقدمة

The Central Bank seeks to promote the effective and efficient development and functioning of the insurance sector. To this end, the Central Bank recognizes the importance of effective insurance Group supervision.

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفاء والفعال لقطاع التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يدرك المصرف المركزي أهمية الرقابة الفعالة على مجموعات التأمين.

Through the issuance of this Regulation, the Central Bank intends to ensure a comprehensive approach to the supervision of Companies, not only on an individual basis, but also at the Group level.

يهدف المصرف المركزي، من خلال إصدار هذا النظام، إلى ضمان اتباع نهج شامل للرقابة على الشركات، ليس على المستوى الفردي فحسب، بل على مستوى المجموعات أيضاً.

The Regulation must be read in conjunction with the following laws and regulations, at a minimum:

يجب قراءة هذا النظام جنباً إلى جنب مع القوانين والأنظمة الآتية كحد أدنى:

- Decretal Federal Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities, as amended; المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته؛
- Decretal Federal Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities; المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛
- Decretal Federal Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies; المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
- Federal Law No (12) of 2014 on the Regulation of the Auditing Profession, as amended; قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته؛
- Cabinet Decision No. (48/2022) On the Implementing Regulation of Federal Law No. (12/2014) on the Regulation of the Auditing Profession; قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات؛
- Insurance Authority Board of Directors' Decision No. (25) of 2014 Pertinent to Financial Regulations for Insurance Companies and Insurance Authority Board قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة

of Directors' Decision No. (26) of 2014 Pertinent to Financial Regulations for Takaful Insurance Companies;

2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي؛

- Central Bank Circular No. 24/2022 – Corporate Governance Regulation for Insurance Companies and accompanying Standards;
 - Central Bank Circular No. 25/2022 – Risk Management and Internal Controls Regulation for Insurance Companies and accompanying Standards; and
 - Central Bank Circular No. 5/2023 – Financial Reporting and External Audit Regulation for Insurance Companies.
- تعميم المصرف المركزي رقم 2022/24 بشأن نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمعايير المصاحبة له؛
 - تعميم المصرف المركزي رقم 2022/25 بشأن نظام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لشركات التأمين والمعايير المصاحبة له؛
 - تعميم المصرف المركزي رقم 2023/5 بشأن نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لشركات التأمين.

This Regulation is issued pursuant to the powers vested in the Central Bank under Decretal Federal Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities, as amended, and Decretal Federal Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities.

صدر هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

Where the Regulation includes a requirement to provide information or to take certain measures, or to address certain items listed, the Central Bank may impose requirements, which are additional to those provided for in the relevant Article.

وحيثما يتضمن النظام متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ تدابير معينة أو التعامل مع بنود بعينها، فإن للمصرف المركزي فرض متطلبات تكون إضافةً إلى تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

Objective

الهدف

The objective of this Regulation is to enhance the regulatory framework for insurance Group supervision by strengthening and supplementing the existing requirements in this area. In order to achieve the objective, this Regulation, among others, determines the level of application and the scope of insurance Group supervision, formalises the regulatory framework applicable to Holding Companies as required by the Decretal Federal Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities and facilitates engagement of the Central Bank in supervisory cooperation.

يهدف هذا النظام إلى تعزيز إطار الرقابة على مجموعات التأمين من خلال تعزيز واستكمال المتطلبات الحالية في هذا المجال. ولتحقيق الهدف، يحدد هذا النظام، من بين أمور أخرى، مستوى التطبيق ونطاق الرقابة على مجموعات التأمين، ويضع بشكل رسمي الإطار الرقابي المنطبق على الشركات القابضة كما هو مطلوب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، ويُسهّل مشاركة المصرف المركزي في التعاون الرقابي.

Scope of Application

نطاق التطبيق

This Regulation applies to:

يسري هذا النظام على:

- Companies incorporated as a public joint-stock company in the State that are Parents of at least one Company, or a foreign insurance or reinsurance company;
- Holding Companies identified by the Central Bank in accordance with Article (6) of this Regulation; and
- Companies incorporated in the State that are part of a Group led by an entity referred in point a. or b.

- الشركات التي تأسست كشركات مساهمة عامة في الدولة والتي تعد شركات أم لشركة واحدة على الأقل، أو لشركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية؛
- الشركات القابضة التي يحددها المصرف المركزي وفقاً للمادة (6) من هذا النظام؛
- والشركات التي تأسست في الدولة والتي تشكل جزءاً من مجموعة يقودها كيان على النحو المذكور في البند (أ) أو (ب).

The insurance Group supervision does not apply to Companies that are branches of foreign insurance and reinsurance companies. The Central Bank, as a host supervisor, will cooperate with relevant home supervisors as stipulated in Article (9) of this Regulation.

لا تسري الرقابة على مجموعات التأمين على الشركات التي هي فروع لشركات تأمين وإعادة تأمين أجنبية. وسيتعاون المصرف المركزي، بصفته السلطة الرقابية المضيفة، مع السلطات الرقابية في الدولة ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.

Article (1): Definitions

المادة (1): التعريفات

The following terms shall have the meaning assigned to them below for the purposes of this Regulation:

لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

- 1.1 Affiliate:** An entity that, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with another entity. The term control as used herein shall mean the holding, directly or indirectly, of voting rights in another entity, or of the power to direct or cause the direction of the management of another entity.
- 1.2 Beneficiary:** A Person who initially acquired the Insurance Policy rights or to whom such rights are legally transferred.
- 1.3 Central Bank:** The Central Bank of the United Arab Emirates.

- 1-1 شركة شقيقة:** كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسيطرًا، أو مُسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيهه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
- 2-1 المستفيد:** الشخص الذي استحوذ في البداية على حقوق وثيقة التأمين أو الذي تنتقل إليه هذه الحقوق بشكل قانوني.
- 3-1 المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

1.4	Central Bank Law: Decretal Federal Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank & Organization of Financial Institutions and Activities and its amendments.	4-1	قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
1.5	Central Bank Laws: Central Bank Law and Insurance Law.	5-1	قوانين المصرف المركزي: قانون المصرف المركزي وقانون التأمين.
1.6	Company: An Insurance Company or a Reinsurance Company.	6-1	الشركة: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
1.7	External Auditor: The audit firm and the individual audit engagement team members conducting the audit.	7-1	المدقق الخارجي: شركة التدقيق وأعضاء فريق التدقيق الذين يقومون بإجراء عملية التدقيق.
1.8	Group: A group of entities which includes an entity (the 'first entity') and: a. any Parent of the first entity; b. any Subsidiary of the first entity or of any Parent of the first entity; and c. any Affiliate.	8-1	المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تشمل كياناً (الكيان الأول) و: أ. أي شركة أم للكيان الأول؛ ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛ ج. وأي شركة شقيقة.
1.9	Holding Company: A juridical Person incorporated in the State, other than a Company, identified by the Central Bank pursuant to the Insurance Law and Article (6) of this Regulation.	9-1	شركة قابضة: شخص اعتباري تم تأسيسه في الدولة، بخلاف الشركة، والذي يحدده المصرف المركزي وفقاً لقانون التأمين والمادة (6) من هذا النظام.
1.10	Insurance Company: The insurance company incorporated in the State, and the branch of a foreign insurance company, that is licensed to underwrite primary insurance and reinsurance, including Takaful Insurance companies.	10-1	شركة تأمين: شركة التأمين التي تم تأسيسها في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية، المرخص لها بالاكنتاب في أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
1.11	Insurance Law: Federal Decree Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities.	11-1	قانون التأمين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
1.12	Insurance Policy: A contract between the Insurer and the Insured setting out the insurance terms, rights and obligations of both parties or the rights of the insurance Beneficiary, and the annexes attached to the policy constitute an integral part thereof.	12-1	وثيقة تأمين: عقد مبرم بين المؤمن والمؤمن له، يبين شروط التأمين وحقوق والتزامات كلا الطرفين أو حقوق المستفيد من التأمين، وتشكل الملاحق المرفقة بالوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.

- 1.13 **Insured:** A Person that enters into an Insurance Policy with the Insurance Company for their benefit or the benefit of the named Insured or the Beneficiary. **المؤمن له:** الشخص الذي يبرم وثيقة تأمين مع شركة التأمين لصالحه أو لصالح المؤمن له المحدد أو المستفيد. 13-1
- 1.14 **Intragroup Transaction:** Any transaction by which a Company relies, either directly or indirectly, on another entity within the same Group for the fulfilment of an obligation, whether or not contractual, and whether or not for payment. **المعاملات داخل المجموعة:** أي معاملة تعتمد فيها الشركة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، على كيان آخر داخل نفس المجموعة للوفاء بالتزام ما، سواء كان تعاقدياً أم لا، وسواء كان للسداد أم لا. 14-1
- 1.15 **Parent:** An entity (the 'first entity') which: **الشركة الأم:** الكيان (الكيان الأول) الذي: 15-1
- a. holds a majority of the voting rights in another entity (the 'second entity'); **أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر (الكيان الثاني)؛**
 - b. is a shareholder of the second entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the second entity; or **ب. يكون مساهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديره؛ أو**
 - c. is a shareholder of the second entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the second entity; **ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ويسيطر بمفرده، بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني؛**
- Or; **أو؛**
- d. if the second entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the first entity. **د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.**
- When "Parent" is referred to in this Regulation, it applies to the Company or the Holding Company that is the Parent, unless specified otherwise. **عند الإشارة إلى "الشركة الأم" في هذا النظام، فإنها تنطبق على الشركة أو الشركة القابضة التي هي الشركة الأم، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.**
- 1.16 **Person:** A natural or juridical Person, as the case may be. **الشخص:** الشخص الطبيعي أو الاعتباري، حسب الاقتضاء. 16-1
- 1.17 **Regulations:** Any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank. **الأنظمة:** أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي. 17-1

- 1.18 **Reinsurance Company:** A reinsurance company licensed to engage in reinsurance business, either in the State or abroad. 18-1 **شركة إعادة التأمين:** شركة إعادة تأمين مرخصة لممارسة أعمال إعادة التأمين، سواء في الدولة أو خارجها.
- 1.19 **State:** The United Arab Emirates. 19-1 **الدولة:** دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 1.20 **Subsidiary:** An entity (the 'first entity') is a subsidiary of another entity (the 'second entity') if the second entity: 20-1 **شركة تابعة:** يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
- a. holds a majority of the voting rights in the first entity; أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
 - b. is a shareholder of the first entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the first entity; or ب. مساهماً في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديره؛ أو
 - c. is a shareholder of the first entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the first entity; ج. مساهماً في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاً باتفاقية مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
- Or; أو;
- d. if the first entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the second entity. د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
- 1.21 **Supervisory College:** A type of coordination arrangement to foster cooperation and coordination between supervisors involved in the insurance Group supervision, as well as to promote common understanding, communication and information exchange. 21-1 **الكلية الرقابية:** نوع من ترتيبات التنسيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية المشاركة في الرقابة على مجموعات التأمين، فضلاً عن تعزيز التفاهم المشترك والتواصل وتبادل المعلومات.
- 1.22 **Takaful Insurance:** A collective contractual arrangement aiming at achieving cooperation among a group of participants against certain risks whereby each participant pays certain contribution to form an account called the participants' account through which entitled compensations are paid to the member in respect of whom the risk has realized. The Takaful Insurance Company shall manage this account and invest the funds collected therein against certain compensation. 22-1 **التأمين التكافلي:** تنظيم تعاقدى جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معينة بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ اشتراك معين لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويضات المستحقة لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمعة فيه مقابل مكافأة معينة.

Article (2): Application and Scope of the Insurance Group Supervision

المادة (2): التطبيق ونطاق الرقابة على مجموعات التأمين

- 2.1 The Central Bank applies the insurance Group supervision, in accordance with relevant provisions of Central Bank Laws and Regulations, at the level of:
- 1-2 يُطبق المصرف المركزي نطاق الرقابة على مجموعات التأمين وفقاً لأحكام قوانين وأنظمة المصرف المركزي ذات الصلة على مستوى:
- a. a Company incorporated in the State that is a Parent of at least one Company, or a foreign insurance or reinsurance company; and
- أ. الشركة التي تأسست في الدولة والتي تكون شركة أم لشركة واحدة على الأقل، أو لشركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية؛
- b. a Holding Company.
- ب. وشركة قابضة.
- 2.2 Where a Company or a Holding Company referred to in Article (2.1) above is itself a Subsidiary of another Company or Holding Company incorporated in the State, the Central Bank may decide to apply the insurance Group supervision only at the level of the Company or Holding Company that is the ultimate Parent in the State. In such cases, when "Parent" is referred to hereinafter in this Regulation, it applies to the ultimate Parent.
- 2-2 إذا كانت الشركة أو الشركة القابضة المشار إليها في المادة (2-1) أعلاه هي نفسها شركة تابعة لشركة أو شركة قابضة أخرى تأسست في الدولة، فإن للمصرف المركزي أن يقرر تطبيق نطاق الرقابة على مجموعات التأمين فقط على مستوى الشركة أو الشركة القابضة التي تعتبر الشركة الأم النهائية في الدولة. وفي مثل هذه الحالات، عندما يشار إلى "الشركة الأم" فيما بعد في هذا النظام، فإنها تنطبق على الشركة الأم النهائية.
- 2.3 The Central Bank includes all Companies and foreign insurance and reinsurance companies in a Group, as well as their branches, in the scope of the insurance Group supervision.
- 3-2 يُدرج المصرف المركزي في نطاق الرقابة على مجموعات التأمين جميع الشركات، وشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في مجموعة، وكذلك فروعها.
- 2.4 The Central Bank may decide on a case-by-case basis to exclude an entity that is part of the Group from the scope of the insurance Group supervision where the risks of this entity are negligible from the perspective of the insurance Group supervision or where the inclusion of such an entity would be inappropriate or misleading with respect to the objectives of the insurance Group supervision.
- 4-2 للمصرف المركزي أن يقرر على أساس كل حالة على حدة استبعاد كيان يكون جزءاً من المجموعة من نطاق الرقابة على مجموعات التأمين عندما تكون مخاطر هذا الكيان ضئيلة من منظور الرقابة على مجموعات التأمين، أو حين يكون إدراج مثل هذا الكيان في الرقابة على مجموعات التأمين غير ملائم أو مضلل فيما يتعلق بأهداف الرقابة على مجموعات التأمين.
- 2.5 Companies and other entities incorporated in the State that are part of a Group must provide the Parent with all data and information necessary to fulfil the
- 5-2 يجب على الشركات والكيانات الأخرى التي تأسست في الدولة والتي تشكل جزءاً من مجموعة أن تزود الشركة الأم بجميع البيانات والمعلومات اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه

obligations towards the Central Bank in relation to the insurance Group supervision.

المصرف المركزي فيما يتعلق بالرقابة على مجموعات التأمين.

Article (3): Responsibilities and Actions of the Parent

المادة (3): مسؤوليات وإجراءات الشركة الأم

- | | |
|--|--|
| <p>3.1 The Parent must ensure adherence to the requirements of Central Bank Laws and Regulations applicable on a Group-wide basis, including those related to corporate governance and risk management.</p> | <p>1-3 يجب على الشركة الأم ضمان الالتزام بمتطلبات قوانين وأنظمة المصرف المركزي المعمول بها على مستوى المجموعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر.</p> |
| <p>3.2 The Central Bank may request the Parent to take any action in relation to the affairs or business of the Group as the Central Bank considers appropriate, in particular where necessary to ensure the soundness of the financial position of Companies in a Group or their compliance with the provisions of the Central Bank Laws and Regulations. In this regard, the Central Bank may require the Parent to:</p> | <p>2-3 للمصرف المركزي أن يطلب من الشركة الأم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بشؤون أو أعمال المجموعة حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً، وخاصة عندما يكون ذلك ضرورياً لضمان سلامة الوضع المالي للشركات في المجموعة أو امتثالها لأحكام قوانين وأنظمة المصرف المركزي. وفي هذا الصدد، فإن للمصرف المركزي أن يطلب ما يأتي من الشركة الأم:</p> |
| <p>a. take certain actions or refrain from taking certain actions; and</p> | <p>أ. اتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة؛</p> |
| <p>b. ensure that another entity or entities that belong to the Group take certain actions or refrain from taking certain actions.</p> | <p>ب. والتأكد من اتخاذ كيان أو كيانات أخرى تنتمي إلى المجموعة إجراءات معينة أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات معينة.</p> |
| <p>3.3 The Central Bank may request the Parent to take necessary actions to rectify the situation, within the timeframe specified by the Central Bank, in addition to measures imposed on individual Companies in the Group.</p> | <p>3-3 للمصرف المركزي أن يطلب من الشركة الأم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي، بالإضافة إلى التدابير المفروضة على شركات المجموعة بشكل منفرد.</p> |

Article (4): Reporting of Risk Concentration

المادة (4): رفع التقارير عن تركّزات المخاطر

- | | |
|---|--|
| <p>4.1 The Parent must report to the Central Bank any significant risk concentration at the level of the Group, at the frequency and within deadlines determined by the Central Bank.</p> | <p>1-4 يجب على الشركة الأم إبلاغ المصرف المركزي بأي تركّزات كبيرة للمخاطر على مستوى المجموعة، وفقاً للتواتر الزمني وضمن المواعيد التي يحددها المصرف المركزي.</p> |
| <p>4.2 For the purposes of identifying significant risk concentrations, the Parent must consider, at least, direct and indirect</p> | <p>2-4 لأغراض تحديد التركّزات الكبيرة للمخاطر، يجب على الشركة الأم أن تأخذ في الاعتبار، على الأقل، التعرضات المباشرة وغير المباشرة للشركات في المجموعة لكل مما يأتي:</p> |

exposures of Companies in the Group to all of the following:

- | | | |
|----|---|---|
| a. | individual counterparties; | أ. الأطراف المقابلة الفردية؛ |
| b. | groups of individual but interconnected counterparties, for example entities within the same Group; | ب. مجموعات الأطراف المقابلة الفردية ولكن المترابطة، على سبيل المثال الكيانات داخل نفس المجموعة؛ |
| c. | specific geographical areas or industry sectors; and | ج. مناطق جغرافية أو قطاعات صناعية محددة؛ |
| d. | natural disasters or catastrophes. | د. والكوارث الطبيعية. |

4.3 For the purpose of reporting significant risk concentration in a particular Group, the Central Bank will: 3-4 ولأغراض رفع التقارير عن تركّزات المخاطر الكبيرة في مجموعة معينة، سيقوم المصرف المركزي بـ:

- | | | |
|----|--|---|
| a. | impose appropriate thresholds based on solvency capital requirements and/or technical provisions; and | أ. فرض حدود ملائمة بناءً على متطلبات ملائمة رأس المال و/أو المخصصات الفنية؛ |
| b. | where appropriate, determine types of risks that must be reported in all circumstances, taking into account specific characteristics of the Group and its risk management structure. | ب. وتحديد أنواع المخاطر التي يجب رفع التقارير بشأنها في جميع الظروف، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمجموعة وهيكل إدارة المخاطر لديها. |

4.4 When determining appropriate thresholds in a particular Group for significant risk concentrations to be reported, the Central Bank may consider the following elements: 4-4 عند وضع الحدود الملائمة لتركّزات المخاطر الكبيرة التي يتعين رفع التقارير بشأنها في مجموعة معينة، قد يأخذ المصرف المركزي بعين الاعتبار العناصر الآتية:

- | | | |
|----|--|--|
| a. | the solvency and liquidity position of the Group; | أ. وضع السيولة والملاءة المالية للمجموعة؛ |
| b. | the complexity of the structure of the Group; | ب. درجة تعقّد هيكل المجموعة؛ |
| c. | the importance of regulated entities from other financial sectors or non-regulated entities carrying out financial activities; | ج. أهمية الكيانات الخاضعة للرقابة من القطاعات المالية الأخرى أو الكيانات غير الخاضعة للرقابة التي تمارس أنشطة مالية؛ |

- d. the diversification of the Group's investments portfolio; and د. تنويع محفظة استثمارات المجموعة؛
- e. the diversification of the Group's insurance business, in terms of geographical areas and lines of business. ه. وتنويع أعمال التأمين للمجموعة، من حيث المناطق الجغرافية وفروع الأعمال.

Article (5): Reporting of Intragroup Transactions

المادة (5): رفع التقارير عن المعاملات داخل المجموعة

- 5.1 The Parent must report to the Central Bank significant Intragroup Transactions, at the frequency and within deadlines determined by the Central Bank. 1-5 يجب على الشركة الأم رفع التقارير إلى المصرف المركزي عن المعاملات الهامة داخل المجموعة، وفقاً للتواتر وضمن المواعيد التي يحددها المصرف المركزي.
- 5.2 Intragroup Transactions that materially influence the solvency or liquidity position of the Group, or of one of the Companies involved in these Intragroup Transactions must be considered as significant Intragroup Transactions. For the purposes of identifying significant Intragroup Transactions, the Parent must consider at least all of the following: 2-5 يجب اعتبار المعاملات داخل المجموعة التي تؤثر بشكل جوهري على وضع الملاءة المالية أو السيولة للمجموعة، أو إحدى الشركات المشاركة في هذه المعاملات داخل المجموعة بأنها معاملات هامة داخل المجموعة. ولأغراض تحديد المعاملات الهامة داخل المجموعة، يجب على الشركة الأم مراعاة ما يأتي على الأقل:
- a. investments; أ. الاستثمارات؛
- b. intercompany balances, including loans, receivables and arrangements to centralise the management of assets or cash; ب. الأرصدة بين الشركات، بما في ذلك القروض والذمم المدينة والترتيبات لإدارة الأصول أو النقد مركزياً؛
- c. guarantees and commitments such as letters of credit; ج. الضمانات والالتزامات مثل خطابات الاعتماد؛
- d. derivative transactions; د. معاملات المشتقات؛
- e. dividends, coupons, and other interest payments; ه. أرباح الأسهم، والكوبونات، ومدفوعات الفائدة الأخرى؛
- f. reinsurance operations; و. عمليات إعادة التأمين؛
- g. provision of services or agreements to share costs; and ز. تزويد الخدمات أو الاتفاقيات لتقاسم التكاليف؛

- 3-5 لغرض رفع التقارير عن المعاملات الهامة داخل المجموعة ضمن مجموعة معينة، سيقوم المصرف المركزي بـ:
- 5.3 For the purpose of reporting significant Intragroup Transactions in a particular Group, the Central Bank will:
- h. purchase, sale or lease of assets. ح. وشراء الأصول أو بيعها أو تأجيرها.
- a. impose appropriate thresholds based on solvency capital requirements and/or technical provisions; and أ. فرض حدود مناسبة بناءً على متطلبات الملاءة المالية لرأس المال و/ أو المخصصات الفنية؛
- b. where appropriate, determine types of Intragroup Transactions that must be reported in all circumstances, taking into account specific characteristics of the Group and its risk management structure. ب. وتحديد أنواع المعاملات داخل المجموعة التي يجب رفع التقارير بشأنها في جميع الظروف، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع الأخذ في الاعتبار خصائص المجموعة وهيكل إدارة المخاطر لديها.

Article (6): Identification of a Holding Company

المادة (6): تحديد الشركة القابضة

- 1-6 يتم تحديد الشركة القابضة من قبل المصرف المركزي بناءً على المعايير الآتية، كما هو منصوص عليه في قانون التأمين:
- 6.1 A Holding Company is identified by the Central Bank based on the following criteria, as provided for in the Insurance Law:
- a. which controls or acquires fifteen percent (15%) of the volume of insurance activity in the State; or أ. التي تسيطر أو تستحوذ على خمسة عشر بالمائة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة؛ أو
- b. whose insurance activity and related services account for more than fifty percent (50%) of its revenues. ب. التي تشكل أنشطتها التأمينية والخدمات المرتبطة بها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من إيراداتها.
- 2-6 1-2-6 يتم حساب نسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة كنسبة مئوية من إيرادات التأمين للشركات التي تمتلك الشركة القابضة أسهماً فيها بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى المبلغ الإجمالي لإيرادات التأمين لجميع الشركات في الدولة، وذلك على النحو الآتي:
- 6.2 6.2.1 The percentage of fifteen percent (15%) of the volume of insurance activity in the State is calculated as a percentage of insurance revenue of Companies in which the Holding Company holds shares directly, or indirectly, in relation to total amount of insurance revenue of all Companies in the State, in the following manner:
- a. the value of insurance revenue is based on the value provided by Companies in their annual audited financial statements; and أ. تستند قيمة إيرادات التأمين إلى القيمة التي تقدمها الشركات في بياناتها المالية السنوية المدققة؛

- b. the volume of insurance revenue for each Company is calculated proportionally to the share of its capital held, directly and indirectly, by the Holding Company; ب. ويتم حساب حجم إيرادات التأمين لكل شركة بالتناسب مع حصة رأس مالها المملوك بشكل مباشر وغير مباشر من قبل الشركة قابضة؛
- 6.2.2 the revenue of the Holding Company is determined on the basis the audited consolidated financial statement of the Holding Company. 2-2-6 يتم تحديد إيرادات الشركة القابضة على أساس البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة القابضة.
- 6.3 As part of the process of determining whether an entity is a Holding Company, such an entity must provide the Central Bank with all information and data necessary for that purpose, as requested by the Central Bank. 3-6 في إطار عملية تحديد ما إذا كان الكيان شركة قابضة، يجب على هذا الكيان تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والبيانات اللازمة لذلك، بناءً على طلب المصرف المركزي.
- 6.4 The Central Bank issues a decision determining that an entity is a Holding Company and notifies the entity about this fact. 4-6 يصدر المصرف المركزي قراراً بتحديد الكيان كشركة قابضة، ويخطر الكيان بذلك.
- 6.5 The Central Bank may determine that an entity is not a Holding Company if it meets only one of the criteria set out in Article (6.1) above and this criterion is met on a temporary, rather than permanent, basis. Examples of such situations include the following cases: 5-6 للمصرف المركزي تحديد أن الكيان ليس شركة قابضة إذا كان يلبي معياراً واحداً فقط من المعايير المنصوص عليها في المادة (6-1) أعلاه وتم استيفاء هذا المعيار بشكل مؤقت وليس دائم. ومن أمثلة هذه الحالات ما يأتي:
- a. the entity will cease to meet the criteria in the near future owing to disposals of some or all of its insurance business; or أ. سيتوقف الكيان عن تلبية المعايير في المستقبل القريب بسبب استبعاد بعض أو كل أعمال التأمين الخاصة به؛ أو
- b. the insurance-related revenue or market share increased owing to some temporary or transitory effect. ب. زيادة الإيرادات أو الحصة السوقية المتعلقة بالتأمين بسبب بعض التأثيرات المؤقتة أو العابرة.
- 6.6 If the Holding Company ceases to meet the criteria set out in Article (6.1) above, the Central Bank issues a decision determining that an entity is not a Holding Company and notifies the entity about this fact. 6-6 إذا توقفت الشركة القابضة عن استيفاء المعايير المنصوص عليها في المادة (6-1) أعلاه، يصدر المصرف المركزي قراراً يحدد فيه أن الكيان ليس شركة قابضة، ويخطر الكيان بذلك.
- 6.7 Notwithstanding Article (6.6) above, when a Holding Company ceases meeting the criteria set out in Article (6.1) of this Regulation on a temporary basis, the Central Bank may determine that the entity is still a 7-6 على الرغم من المادة (6-6) أعلاه، عندما تتوقف شركة قابضة عن استيفاء المعايير المنصوص عليها في المادة (6-1) من هذا النظام بشكل مؤقت، فإن للمصرف المركزي أن

Holding Company, for example in the following situations: يُحدد أن الكيان لا يزال شركة قابضة، على سبيل المثال في الحالات الآتية:

- a. the criteria ceased to be met owing to a temporary or transitory effect; or أ. توقف استيفاء المعايير بسبب تأثير مؤقت أو عابر؛ أو
- b. the entity is expected to meet the criteria again in the near future owing to mergers or acquisitions. ب. من المتوقع أن يستوفي الكيان المعايير مرة أخرى في المستقبل القريب بسبب عمليات اندماج أو استحواذ.

Article (7): Special Considerations for Holding Companies

المادة (7): اعتبارات خاصة للشركات القابضة

- 7.1 The Holding Company must immediately notify the Central Bank about the following cases: 1-7 يجب على الشركة القابضة إخطار المصرف المركزي فوراً بالحالات الآتية:
 - a. the increase or decrease of 10% or more of the ownership of the capital or voting rights in the Holding Company; أ. زيادة أو نقصان ملكية رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة القابضة بنسبة 10% أو أكثر؛
 - b. any changes in the composition of the board of directors of the Holding Company, including the vacancy of the position of any member of its board of directors; ب. أي تغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، بما في ذلك شغور منصب أي عضو في مجلس إدارتها؛
 - c. the plans to be merged with, or acquired by, another entity; ج. خطط دمجها أو الاستحواذ عليها من قبل كيان آخر؛
 - d. becoming or being likely to become insolvent, or becoming or being likely to become unable to meet its obligations, or suspending or being about to suspend payments. د. أن تصبح الشركة أو من المحتمل أن تصبح مُفلسة، أو تصبح الشركة أو من المحتمل أن تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو أن تقوم بتعليق مدفوعاتها أو أن تكون على وشك تعليق مدفوعاتها.
- 7.2 The board of directors of the Holding Company must maintain records of its meetings during which issues related to the insurance business are discussed. The board of directors of the Holding Company must provide the Central Bank with copies of the minutes of such meetings, when requested by the Central Bank. 2-7 يجب على مجلس إدارة الشركة القابضة الاحتفاظ بسجلات لاجتماعاته التي يتم خلالها مناقشة الأمور المتعلقة بأعمال التأمين، كما يجب عليه أيضاً تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر تلك الاجتماعات عندما يطلبها المصرف المركزي.

7.3	7.3.1	The Holding Company must provide its audited annual consolidated financial statement to the Central Bank.	يجب أن تُقدّم الشركة القابضة بياناتها المالية السنوية الموحدة المدققة إلى المصرف المركزي.	1-3-7	3-7
	7.3.2	The External Auditor of the Holding Company must meet with the Central Bank as deemed necessary for insurance supervision purposes. The Central Bank determines the agenda, timing and attendees for such meetings. The Central Bank may access the External Auditor's working papers related to the Holding Company, when necessary.	يجب على مُدقق الحسابات الخارجي للشركة القابضة الاجتماع مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض الرقابة على التأمين. ويحدد المصرف المركزي جدول أعمال هذه الاجتماعات وتوقيتها وحاضريها. وللمصرف المركزي الاطلاع على أوراق عمل مُدقق الحسابات الخارجي المتعلقة بالشركة القابضة، عند الضرورة.	2-3-7	
	7.3.3	The External Auditor of the Holding Company must promptly report to the Central Bank if any of the cases referred to in relevant provisions of the Insurance Law applicable to Companies occurs in relation to the Holding Company. External Auditors making such reports in good faith shall not be considered to have breached any of their obligations.	يجب على مُدقق الحسابات الخارجي للشركة القابضة إبلاغ المصرف المركزي فوراً إذا حدثت أي من الحالات الواردة في الأحكام ذات الصلة من قانون التأمين والمطابقة على الشركات فيما يتعلق بالشركة القابضة. ولا يُعتبر مدققو الحسابات الخارجيون الذين يقدمون مثل هذه التقارير بحسن نية قد قاموا بالإخلال بأي من التزاماتهم.	3-3-7	
7.4		The Central Bank may carry out on-site inspections of the Holding Company to verify information received for the purpose of the insurance Group supervision, to verify the soundness of the financial position of the Group or individual Companies that belong to the Group, or their compliance with the provisions of the Central Bank Laws and Regulations. Members of the board of directors and senior management and employees of the Holding Company must not engage in any of the following activities:	للمصرف المركزي إجراء تفتيش ميداني على الشركة القابضة للتحقق من المعلومات الواردة لغرض الرقابة على مجموعات التأمين، وكذلك التحقق من سلامة الوضع المالي للمجموعة أو الشركات الفردية التابعة للمجموعة، أو امتثالها لأحكام قوانين وأنظمة المصرف المركزي. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وموظفي الشركة القابضة عدم ممارسة أي من الأنشطة الآتية:		4-7
	a.	preventing, obstructing, or hindering any employee or any other Person assigned by the Central Bank from carrying out the inspection or audit under the provisions of this Regulation or the Insurance Law;	أ. منع أو عرقلة أو إعاقة أي موظف أو أي شخص آخر يكلفه المصرف المركزي بالقيام بالتفتيش أو التدقيق وفقاً لأحكام هذا النظام أو قانون التأمين؛		

- b. concealing any data, records or books requested by the Central Bank or whoever is assigned to carry out the inspection or audit; or
ب. إخفاء أي بيانات أو سجلات أو دفاتر يطلبها المصرف المركزي أو من يكلفه بإجراء التفتيش أو التدقيق؛ أو
- c. issuing any inaccurate or misleading statement or giving any inaccurate or misleading data, records or books.
ج. إصدار أي بيان غير دقيق أو مضلل أو تقديم أي بيانات أو سجلات أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.
- 7.5 Where the Parent is a Holding Company, the Central Bank may identify one of the Companies in the Group to satisfy reporting requirements at the Group level, including reporting requirements in Articles (4) and (5) of this Regulation.
5-7 إذا كانت الشركة الأم شركة قابضة، فإن للمصرف المركزي تحديد إحدى الشركات ضمن المجموعة لتلبية متطلبات رفع التقارير على مستوى المجموعة، بما في ذلك متطلبات رفع التقارير الواردة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام.

Article (8): Coordination Arrangements for the Insurance Group Supervision

المادة (8): ترتيبات التنسيق للرقابة على مجموعات التأمين

- 8.1 The Central Bank as a Group supervisor will develop mechanisms for regular cooperation with relevant supervisory authorities from within and outside the State for the purpose of performing the insurance Group supervision, including the exchange of information and coordination of supervisory actions.
1-8 سيقوم المصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على المجموعة بتطوير آليات للتعاون المنتظم مع السلطات الرقابية ذات الصلة داخل وخارج الدولة لغرض الرقابة على مجموعات التأمين، بما في ذلك تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.
- 8.2 In order to support performance of the insurance Group supervision and to facilitate cooperation with relevant supervisory authorities, the Central Bank as a Group supervisor may establish suitable coordination arrangements, such as a Supervisory College.
2-8 بهدف دعم أداء الرقابة على مجموعات التأمين وتسهيل التعاون مع السلطات الرقابية ذات الصلة، للمصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على المجموعة إرساء ترتيبات تنسيق مناسبة، مثل تشكيل كلية رقابية.
- 8.3 The Central Bank as a Group supervisor will invite relevant supervisory authorities to join the Supervisory College as its members. In particular, supervisors of foreign insurance and reinsurance companies, foreign banks and other foreign financial institutions that are part of the Group may be invited.
3-8 سيدعو المصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على المجموعة، السلطات الرقابية ذات الصلة للانضمام إلى الكلية الرقابية كأعضاء فيها. وعلى وجه الخصوص، يمكن دعوة السلطات الرقابية لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأجنبية الأخرى التي تشكل جزءاً من المجموعة.

- 8.4 The Central Bank as a Group supervisor will facilitate and lead activities of the Supervisory College. 4-8 سيتولى المصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على المجموعة مسؤولية تسهيل وقيادة أنشطة الكلية الرقابية.
- 8.5 The Central Bank as a Group supervisor and other relevant supervisory authorities may enter into a coordination agreement that describes the functioning of the Supervisory College. The coordination agreement may entrust additional tasks to the Central Bank as a Group supervisor and other members of the Supervisory College where this would result in the more efficient Group supervision. 5-8 للمصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على المجموعة والسلطات الرقابية الأخرى ذات الصلة إبرام اتفاقية تنسيق تحدد عمل الكلية الرقابية. وقد تشمل اتفاقية التنسيق على تعهيد مهام إضافية للمصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على المجموعة وللأعضاء الآخرين ضمن الكلية الرقابية إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة الرقابة على المجموعة.

Article (9): Central Bank as a Host Supervisor

المادة (9): المصرف المركزي كسلطة رقابية مضيفة

- 9.1 The Central Bank, as a supervisor of a Company incorporated in the State that is part of a foreign Group or a branch of a foreign insurance or reinsurance company, will cooperate with relevant supervisory authorities from other countries, where this would result in more efficient supervision of the Company and would not impair the supervisory activities of the Central Bank in respect of its individual responsibilities. Such cooperation may include engagement in Supervisory Colleges established by other supervisory authorities. 1-9 يتعاون المصرف المركزي، بصفته السلطة الرقابية على شركة تأسست في الدولة تشكل جزءاً من مجموعة أجنبية أو فرعاً لشركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية، مع السلطات الرقابية ذات الصلة من بلدان أخرى، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى ممارسة الرقابة على الشركة بشكل أكثر كفاءة، ودون أن يُخل ذلك بالأنشطة الرقابية للمصرف المركزي فيما يتعلق بمسؤولياته الفردية. وقد يشمل هذا التعاون المشاركة في الكليات الرقابية التي أنشأتها سلطات رقابية أخرى.

Article (10): Enforcement and Sanctions

المادة (10): الإنفاذ والعقوبات

- 10.1 Violation of any provision of this Regulation may be subject to supervisory action and administrative and financial sanctions as deemed appropriate by the Central Bank. 1-10 إن مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام قد تخضع لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.
- 10.2 Without prejudice to the provisions of the Insurance Law, supervisory actions and sanctions by the Central Bank may include withdrawing, replacing or restricting the powers of senior management or members of the board of directors of the Company or the Holding Company, providing for the interim management of the Company or the Holding Company, or barring individuals from the UAE insurance sector. 2-10 دون الإخلال بأحكام قانون التأمين، قد تشمل الإجراءات الرقابية والعقوبات التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الشركة القابضة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للشركة أو للشركة القابضة، أو منع أفراد من قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Article (11): Interpretation of Regulation

المادة (11): تفسير النظام

The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

Article (12): Publication and Effective Date

المادة (12): النشر وتاريخ النفاذ

This Regulation shall be published in the Official Gazette in both Arabic and English and shall come into effect one month from the date of publication.

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ نشره.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE